

1500516-09.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... anotações de contabilidade do tráfico e a quantia de R\$ 300,00. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500516-09.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2070941/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23600198 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 963/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 963/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2070941 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO MILLER BRANDÃO BERNARDO DA SILVA

Data da Audiência:

05/05/2022

Réu Preso

Em 5 de maio de 2022 às 14h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Ricardo Flório. Presente o réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Diego Miguel Ferreira Cardoso. Presentes as testemunhas Anderson Martins Tomei Júnior e Pablo Mendes Ameduri. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir foi inquirida a testemunha Anderson, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Pablo, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GUSTAVO MILLER BRANDÃO BERNARDO DA SILVA, qualificado às fls.11 e 14, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de março de 2022, por volta das 19h:40min, na Travessa Jaboatão, nº 100, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, vendia, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 107 invólucros de crack e 178 invólucros de cocaína, com peso líquido total de 106,72g e 54 invólucros de maconha, com peso líquido de 87,5g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 24/27, e laudo químicotoxicológico de fls. 87/89 (fls. 75/76). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 53/55). A denúncia foi oferecida (fls. 74). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 78/82). O réu foi notificado (fls. 101), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Anderson Martins Tomei Junior (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Pablo Mendes Ameduri (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Anderson Martins Tomei Junior (fls. 8) e Pablo Mendes Ameduri (fls. 9) e o réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva (fls. 10). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Gustavo, em debates, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e a compensação com a reincidência, o regime mais benéfico e o direito de recorrer em

liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 18/19). Laudo de constatação provisória (fls. 24/27). Cópia das folhas de anotações (fls. 28/31). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 87/89). Folha de antecedentes (fls. 40/45 = 94/100) e certidão (fls. 46/48). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 24/27), cópia das folhas de anotações (fls. 28/31), exame químico toxicológico definitivo (fls. 87/89) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Anderson Martins Tomei Junior, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento de Força Tática; b) o local é conhecido como ponto de venda de drogas; c) na viela vimos o réu vendendo drogas para duas pessoas; d) ele nos viu e correu, mas foi detido; e) com ele foi localizado uma pochete e no interior dela havia maconha, cocaína e crack, além de R\$ 300,00; f) ele disse que estava vendendo drogas há um mês e receberia 20% das vendas; g) não me lembro as quantidades das drogas; h) eu vi ele entregando as drogas para as pessoas e recebendo dinheiro em troca; i) não me recordo dele; j) possivelmente o policial Pablo tem as mesmas informações que eu, porque ele teve acesso ao boletim de ocorrência nosso (gravação audiovisual e fls. 8). Por fim, o réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu estava na viela e as drogas estavam na bolsa; c) não me lembro quais eram as drogas e as quantidades; d) havia R\$ 300,00 na bolsa e eram meus; e) o dinheiro era da venda das drogas; f) eu estava vendendo drogas, porque estava sem emprego; g) estou arrependido; h) o dinheiro era do tráfico (gravação audiovisual e fls. 10). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 24/27), cópia das folhas de anotações (fls. 28/31), exame químico toxicológico definitivo (fls. 87/89), como também pelos depoimentos das testemunhas Anderson Martins Tomei Junior, (gravação audiovisual e fls. 8) e Pablo Mendes Ameduri (fls. 9), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão de Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva (gravação audiovisual e fls. 10), foi comprovado que as testemunhas são policiais militares, elas realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viram o réu entregar drogas para duas pessoas e receber dinheiro em troca. O réu viu os policiais e tentou correr, mas foi detido. O réu trazia consigo uma pochete que continha 232 porções de cocaína, pesando 106,72g, e 54 porções de maconha, pesando 87,5g, além de folhas contendo anotações de contabilidade do tráfico e a quantia de R\$ 300,00. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (232 porções de cocaína, pesando 106,72g, e 54 porções de maconha, pesando 87,5g - fls. 18/19, 24/27 e 87/89) permitem aumentar a pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 46 e 96), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 40/45 = 94/100 e 46/48). Na segunda

fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 46 e 96) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Gustavo Miller Brandão Bernardo da Silva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 12). O regime inicial

de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 40/45 = 94/100 e 46/48). As folhas de anotações apreendidas (fls. 18/19) foram utilizadas para a prática do crime de tráfico de drogas, porque faziam o balanço da quantidade de drogas (fls. 4/7, 18/19 e 24/27), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 18/19), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 18/19, 24/27 e 87/89). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu GUSTAVO MILLER BRANDÃO BERNARDO DA SILVA (R.G. nº 53.260.349 - filho de João Bernardo da Silva e Normelia Lisboa Brandão - fls. 11 e 14), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 53/55). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição dos objetos apreendidos; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público, e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.